

Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes der Gemeinde Seddiner See (Gehölzschutzsatzung)

Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]), geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8]) und der §§ 8 Abs. 2, 29 und 30 Abs. 3 des Brandenburgischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/13 Nr. 3), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (GVBl. I/25 [Nr. 17]) i. V. m. § 4 Abs. 4 S. 1 der Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden (Naturschutzzuständigkeitsverordnung – NatSch-ZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBl. II Nr. 43), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Oktober 2024 (GVBl. II/24 [Nr. 92]), sowie §§ 22 Abs. 2 und 29 und 67 des Gesetzes über Natur und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I [Nr. 323]) geändert worden ist und der Verwaltungsgebührenordnung vom 02. Dezember 2025 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in ihrer Sitzung am 02.12.2025 folgende Neufassung der Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes der Gemeinde Seddiner See beschlossen:

§ 1 Zweck und Geltungsbereich der Satzung

- (1) Diese Satzung dient der Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, der Erhaltung der Lebensstätten wild lebender Vögel und Kleintiere sowie der Abwehr schädlicher Einwirkungen und stellt Teile des Gehölzbestandes in der Gemeinde Seddiner See als geschützten Landschaftsbestandteil nach Maßgabe dieser Satzung unter besonderen Schutz. Sie soll auch zu einer Verbesserung des Ortsklimas und der Umweltbedingungen für die Bevölkerung beitragen.
- (2) Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf das Gebiet der Gemeinde Seddiner See, in den Ortsteilen Kähnsdorf und Seddin im Innenbereich gemäß der Innenbereichssatzung der Gemeinde Seddiner See in der jeweils geltenden Fassung, im Ortsteil Neuseddin auf die im Zusammenhang bebauten Ortsteile und den Geltungsbereich der Bebauungspläne der Gemeinde Seddiner See.

§ 2 Schutzzweck

- (1) Schutzzweck dieser Satzung ist die Erhaltung des Bestandes an Bäumen, Hecken und Sträuchern:
 1. zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
 2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes,
 3. zur Abwehr von schädlichen Einwirkungen,
 4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten und
 5. wegen ihrer Bedeutung für die Erholung.
- (2) Die Satzung soll, insofern keine Verkehrssicherungspflichten bestehen, weiterhin darauf hinwirken, abgestorbene Bäume oder Totholz am Standort zu erhalten, um die Verluste an derartigen besonders wichtigen Lebens-, Entwicklungs- oder Überwinterungsstätten für davon abhängige Tierarten zu mindern. Diese Satzung regelt den schonenden und ordnungsgemäßen Umgang mit Bäumen, Feldgehölzen, Hecken und Sträuchern und dient damit den Anforderungen der Allgemeinheit an der Natur und Landschaft.

§ 3 Schutzgegenstand

- (1) Geschützt sind:
1. alle Laub- und Nadelbäume, mit jeweils einem Stammumfang ab 40 cm,
 2. Eibe, Feldulme, Rotdorn, Weißdorn, Stechpalme, Wacholder, Eberesche, Trauben- oder Stiel Eiche, Feld-Ahorn, Schlehe, Buchen, Baumhasel, Kornelkirsche, Maulbeer- baum und Esskastanie mit einem Stammumfang von mindestens 25 cm,
 3. mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn wenigstens zwei Stämme einen Stammum- fang von mindestens 20 cm aufweisen,
 4. Heimische Gehölzbestände als dichter Bewuchs auf einer Grundfläche von 20m² und einer Mindesthöhe von 2m sowie Baumgruppen (auch in parkähnlichen Anlagen), bei denen die Einzelgehölze nicht das in den Ziffern 1 bis 3 beschriebene Maß erreichen, die aber ein geschlossenes Gesamtbild auf Wohn- und Erholungsgrundstücken vermit- teln bzw. als Vertikalstruktur ökologisch wertvoll sind,
 5. Abgestorbene Bäume ab 150 cm Stammumfang, wenn keine Verkehrsgefährdung von ihnen ausgeht,
 6. Hecken und Sträucher von mindestens 2 m Höhe,
 7. Bäume mit einem geringeren Stammumfang sowie Hecken und Sträucher von weniger als 2 m Höhe, wenn sie auf der Grundlage naturschutzrechtlicher Bestimmungen als Ersatzpflanzungen oder als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen gepflanzt wurden.
- (2) Der Stammumfang von Bäumen ist in einer Höhe von 130 cm über den Erdboden zu messen. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang unmittelbar darunter maßgebend. Bei Stämmen in Schräglage ist der Stammumfang bei 1,30m ab Stammfuß zu messen.
- (3) Geschützt sind auch Gehölze, die das Maß des Absatzes 1 noch nicht erreicht haben, wenn sie Ersatzpflanzungen im Sinne des § 8 sind oder auf Grund eines Bebauungspla- nes oder der Darstellung eines Landschaftsplanes oder einer Baugenehmigung zu er- halten sind.
- (4) Diese Satzung gilt **nicht** für:
1. Obstbäume, Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg, Kleingarten- anlagen nach Bundeskleingartengesetz
 2. Nach der Errichtung von genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Gebäuden gepflanzte oder ausgesetzte Bäume oder Sträucher, die mit Ihrem Stammfuß dichter als 3 m an den zu schützen den Gebäuden stehen und dieses aufgrund ihres Wurzelwachstums beschädigen könnten.
- (5) Unberührt bleibt der Schutz von Bäumen aufgrund anderer Rechtsvorschriften.

§ 4 Verbote und zulässige Handlungen

- (1) Es ist verboten, die geschützten Landschaftsbestandteile zu zerstören, zu beseitigen, zu beschädigen, umzupflanzen oder in ihrem Aufbau wesentlich zu verändern. Eine we- sentliche Veränderung des Aufbaus eines geschützten Landschaftsbestandteiles liegt vor, wenn das charakteristische Erscheinungsbild erheblich verändert wird, zum Beispiel durch die Beseitigung von Star-kästen (> 10 cm Durchmesser) oder das „Köpfen“. Eine Beschädigung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn der Wurzelbereich, die Rinde, der Stamm oder die Krone bei geschützten Bäumen in der Weise verändert wird, dass Langzeitschäden oder ein vorzeitiges Absterben des Baumes eintreten können. Der Wurzelbereich umfasst dabei die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kro- nentraufe) zuzüglich 1,5 m, bei Säulenformen zuzüglich 5 m nach allen Seiten.

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 umfasst insbesondere:

1. die Befestigung des Wurzelbereiches mit einer wasserundurchlässigen Decke, das Errichten von Carports, Schleppdächern, Schuppen etc., das Abstellen von Baumaschinen und ähnlichen Geräten, das Lagern von Baumaterialien und sonstige Bodenverdichtungen, die die Wasserdurchlässigkeit unterbinden oder erheblich beeinträchtigen,
2. das Abstellen von Kraftfahrzeugen im unbefestigten Wurzelbereich,
3. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen sowie das Einbringen ungeeigneter Böden,
4. das Lagern oder Ausschütten baumschädigender Substanzen wie Säuren, Ölen, Salzen, Farben, Abwässern, Abfällen,
5. das Ausbringen von Herbiziden, sofern diese nicht für den Einsatz unter Gehölzen zugelassen sind,
6. das Betreiben von offenem Feuer oder Feuerstellen im Kronentraufbereich von Bäumen.
7. Einschlagen von Nägeln, Zwecken, Krampen und sonstigen Fremdkörpern in den Baumstamm, das Umwickeln mit Draht, das Einritzen der Rinde und andere mechanische Beschädigungen,
8. Verhindern der natürlichen Wasserzufuhr (z. B. Überdachungen),
9. Eingriffe, welche die Standsicherheit des Schutzgegenstandes beeinträchtigen oder aufheben (z. B. Unterspülungen, verlegen von unterirdischen Leitungen, etc.).

(3) **Nicht** unter die Verbote des Absatzes 1 fallen:

1. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen oder Sachen von bedeutendem Wert. Die Gefahrenlage ist in geeigneter Weise, insbesondere durch Lichtbilder, zu dokumentieren und die getroffene Maßnahme ist der Gemeinde Seddiner See unverzüglich anzuzeigen. Der beseitigte geschützte Landschaftsbestandteil oder dessen entfernte Teile sind mindestens zehn Tage nach Eingang der Anzeige zur Kontrolle bereitzuhalten.
2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Lichtraumprofils an öffentlichen Straßen im Einvernehmen mit der Gemeinde Seddiner See,
3. fachgerechte Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung der geschützten Landschaftsbestandteile, wie die Beseitigung abgestorbener oder kranker Äste, die Behandlung von Wunden, die Beseitigung von Krankheitsherden, die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes, Pflegeschritte (< 30 cm Astumfang),
4. der Erziehungs-, Pflege- oder Aufbauschritt an Jungbäumen und bestehenden Kopfbäumen,
5. der Rückschnitt bzw. das Auf- den- Stock- Setzen von Sträuchern und Hecken zum Zweck der natürlichen Verjüngung,
6. das fachgerechte Anbringen von Nisthilfen und Fledermauskästen,
7. die Behandlung von Wunden.

§ 5 Schutz- und Pflegemaßnahmen

Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben auf ihren Grundstücken stehende geschützte Landschaftsbestandteile zu erhalten, zu pflegen und schädigende Einwirkungen zu unterlassen. Die Gemeinde Seddiner See kann die Eigentümer und Nutzungsberechtigten hierbei beraten. Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten sind zur Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verpflichtet.

§ 6 Ausnahmen und Antrag auf Ausnahmegenehmigung

- (1) Die Gemeinde Seddiner See soll auf Antrag des Grundstückseigentümers oder Nutzungsberechtigten Ausnahmen von den Verboten des § 4 Abs. 1 und 2 zulassen, wenn:
 1. das Verbot zu einer nicht beabsichtigten Härte für den Antragsteller führen würde und die Ausnahme mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist,
 2. die Beseitigung oder sonstige Beeinträchtigung des geschützten Landschaftsbestandteils aus überwiegenden Gründen für das Allgemeinwohl erforderlich ist,
 3. das Verbot zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen könnte,
 4. von dem geschützten Landschaftsbestandteil Gefahren für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und die Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können.
 5. Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung des übrigen Baumbestandes entfernt werden müssen.
- (2) Eine Ausnahme kann zugelassen werden, wenn:
 1. eine nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung des Grundstücks sonst nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann,
 2. geschützte Landschaftsbestandteile im Interesse der Erhaltung und Entwicklung des übrigen Bestandes entfernt werden müssen,
 3. der geschützte Landschaftsbestandteil krank ist und die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses daran mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist.
- (3) Ausnahmen sind bei der Gemeinde Seddiner See schriftlich mit Begründung zu beantragen. Dem Antragsformular oder formlosen Antrag ist ein Bestandsplan mit Foto beizufügen, auf dem die auf dem Grundstück befindlichen Bäume nach Standort, Art, Höhe, Stammumfang und bei Hecken und Sträuchern nach Standort, Art, Höhe und flächiger Ausdehnung ersichtlich sind. Die Gemeinde kann bei Anträgen nach Absatz 1 Nr. 4 und Absatz 2 Nr. 3 die Beibringung eines den Zustand des geschützten Landschaftsbestandteils bewertenden Gutachtens eines anerkannten und zugelassenen Sachverständigen auf Kosten des Antragstellers verlangen.
- (4) Auf der Grundlage des Antrages erfolgt eine Ortsbesichtigung. Die Genehmigung über einen Ausnahmeantrag wird mit einem Bescheid erteilt und ist gebührenpflichtig. Die Genehmigung kann mit Auflagen / Nebenbestimmungen verbunden sein.
- (5) Die Genehmigung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter.

§ 7 Baumschutz bei Bauvorhaben

Wird eine Baugenehmigung für ein Vorhaben beantragt, bei dem geschützte Landschaftsbestandteile beseitigt, beschädigt oder in ihrem Aufbau wesentlich beeinträchtigt werden, so ist ein in entsprechendem Plan zusammen mit dem erforderlichen Ausnahmeantrag unverzüglich unter Hinweis auf die beabsichtigte Baumaßnahme bei der Gemeinde einzureichen.

§ 8 Ersatzpflanzung, Ersatzzahlung

- (1) Mit der Erteilung der Ausnahme zur Beseitigung eines geschützten Gehölzes soll dem Antragsteller auferlegt werden, als Ersatz Gehölze auf seine Kosten in bestimmter Anzahl, Art und Größe zu pflanzen und zu erhalten. Der Umfang der Ersatzpflanzung richtet sich unter Berücksichtigung des Schutzzweckes dieser Satzung nach dem Wert des beseitigten oder in sonstiger Weise beeinträchtigten Bestandes. Zur Ermittlung des Wertes eines geschützten Landschaftsbestandteils werden bei Bäumen der Stammumfang und bei den sonstigen geschützten Landschaftsbestandteilen die flächige Ausdehnung sowie die Art, der Habitus und die Vitalität herangezogen.
- (2) In der Regel ist für einen Baum mit einem Stammumfang bis zu 100 cm ein Baum als Hochstamm zu pflanzen. Beträgt der Stammumfang mehr als 100 cm ist für je weitere angefangene 50 cm Stammumfang ein zusätzlicher Baum gleicher Pflanzqualität zu pflanzen. Es sind Gehölze (aus dem zum Bescheid beigefügten Listen) als Baumschulware mit einem Stammumfang von 10-12 cm zu pflanzen. Hecken und Sträucher sind im Verhältnis 1:1 durch heimische Pflanzen zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist in der von der Gemeinde festgelegten Frist zu realisieren und dauerhaft zu erhalten. Die Realisierung der Ersatzpflanzung ist der Gemeinde Seddiner See innerhalb eines Monats schriftlich oder per E-Mail anzuzeigen und ist in ein dort geführtes Kataster aufzunehmen. Die Pflanzanzeige muss ein Foto, Angaben zum Zeitpunkt der Pflanzung sowie einen Pflanzplan unter Angabe der Baumart, der Baumgröße und des Pflanzstandorts (Lageplan) enthalten. Sind die gepflanzten Gehölze bis zum Beginn der dritten Vegetationsperiode nicht angewachsen oder abgestorben, ist die Pflanzung zu wiederholen.

Stammumfang in cm	Anzahl der Ersatzbäume
< 100	1
101 - 140	2
141 - 180	3
181 - 220	4
Mehr als 220	5

- (3) Auf dem Grundstück befindliche, nicht bereits nach dieser Satzung geschützte, vitale Bäume ab 10 cm Stammumfang in 1,30 m Höhe können als Ersatzbäume anerkannt werden.
- (4) Für jede aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht realisierbare Ersatzpflanzung wird eine Ersatzzahlung festgelegt, die innerhalb von 2 Wochen nach Bestandskraft des Bescheides zu leisten ist. Die Höhe der Zahlung bemisst sich nach den Kosten, die ansonsten für die Ersatzpflanzung entstanden wären. Zur Ermittlung der Kosten wird ein Mittel aus den Verkaufspreisen regionaler Baumschulen gebildet. Es werden zusätzlich bei Bäumen 100% und bei den übrigen Gehölzen bis 150% des Bruttoerwerbspreises für Pflanz- und Pflegekosten festgesetzt.
- (5) Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden für die Pflanzung von geschützten Landschaftsbestandteilen oder für sonstige Maßnahmen zur Erfüllung des Schutzzweckes im Gemeindegebiet zu verwenden.
- (6) Ersatzpflanzungen müssen dauerhaft erhalten bleiben. Es ist unzulässig, den Höhenzuwachs und das Kronenvolumen durch Schnittmaßnahmen zu begrenzen.
- (7) Hat der Eigentümer, Nutzungsberechtigte oder ein Dritter entgegen den Verboten des § 4 ohne Ausnahmegenehmigung nach § 6 einen geschützten Landschaftsbestandteil beseitigt, zerstört, beschädigt oder in seinem Aufbau wesentlich verändert, so ist er zur Ersatzpflanzung oder Ersatzzahlung nach Maßgabe der Abs. 1 und 4 verpflichtet. Der

Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die Ersatzpflanzung durch den Verursacher oder durch die Gemeinde auf seinem Grundstück zu dulden. Die Erfüllung der Verpflichtungen nach Abs.1 und Abs. 2, geht auf den Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers oder Nutzungsberechtigten über.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs.1 Ziffer 4 des Brandenburgischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
1. entgegen den Verboten des § 4 dieser Satzung ohne eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 geschützte Landschaftsbestandteile beseitigt, zerstört, beschädigt oder im Aufbau wesentlich verändert,
 2. der Anzeigepflicht nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 dieser Satzung nicht nachkommt, den gefälltten Baum oder den sonstigen geschützten Landschaftsbestandteil oder davon entfernte Teile nicht mindestens 10 Tage zur Kontrolle bereithält,
 3. entgegen § 8 dieser Satzung einer Nebenbestimmung nicht, nicht in vollem Umfang oder nicht fristgerecht nachkommt.
 4. Verpflichtungen zur Folgenbeseitigung nicht nachkommt,
 5. im Antrag unvollständige oder falsche Angaben über den Bestand geschützter Gehölze macht.
- (2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 40 BbgNatSchAG mit einer Geldbuße bis zu 65.000 (fünfundsechzigtausend) Euro geahndet werden.

§ 10 Gebühren

Für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Fällen oder Roden von Gehölzen gemäß § 6 dieser Satzung ist eine Bearbeitungs- sowie Fällerlaubnisgebühr zu entrichten. Die Gebühren werden gemäß der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen der Gemeinde Seddiner See (Verwaltungsgebührenordnung) in Verbindung mit den darin festgelegten Gebührentarifen erhoben und sind innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu entrichten.

§ 11 Begriffsbestimmungen

Abgestorbene Bäume:	keine Vitalität feststellbar (keine Laubentwicklung während der Vegetationszeit)
Baumpflege:	Maßnahmen am Baum und im Baumumfeld zur Vermeidung von Fehlentwicklungen und zur Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Vitalität und Verkehrssicherheit
Beschädigung:	Eine Beschädigung liegt vor, wenn die ober- oder unterirdischen Bestandteile eines geschützten Landschaftsbestandteils in einer Weise verändert werden, dass Langzeitschäden oder ein vorzeitiges Absterben der Gehölze eintreten können. Dies gilt auch für das Ablösen der Rinde, das Anbringen von Fremdkörpern oder das Anlegen von Feuer im Kronentraufbereich.
Gefahr im Verzug:	liegt vor, wenn ein rechtzeitiges Eingreifen der zuständigen Behörde zur Gefahrenabwehr objektiv nicht mehr möglich ist und wenn ohne sofortiges Eingreifen der drohende Schaden tatsächlich eintreten würde (u.a. Unfallbäume, Baumschäden nach extremen Witterungsereignissen)
Habitus:	ist das äußere Erscheinungsbild des Gehölzes

Kopfbaum:	eine historische Nutzungsform bestimmter Baumarten (Weiden, Linden etc.) entstanden durch regelmäßige Astungen zur Gewinnung von Flechtmaterial oder zur Wuchsraumbegrenzung
Kronenansatz:	Bereich der untersten Astansätze am Baum
Kronentraufbereich:	Bereich unter der Baumkrone, der durch senkrechte Projektion dieser, auf den Boden entsteht
Lichtraumprofil:	Umgrenzung des lichten Raums an Straßen und Gehwegen, der freigehalten werden soll, um den gefahrlosen Verkehr unterhalb von Bäumen sicherzustellen
Standortgerecht:	sind Gehölze, deren ökologische Ansprüche mit den Standorteigenschaften (Bodenart, Wasserversorgung, Klima u.a.) möglichst vollständig übereinstimmen, sodass die Art am konkreten Standort vital und stabil wächst und selbst keinen negativen Einfluss auf diesen hat.
Starkäste:	sind Äste mit einem Durchmesser über 10 cm
Vegetationsperiode:	Zeitspanne vom 01. März bis zum 30. September, in der Pflanzen wachsen, blühen und fruchten
Verkehrssicherheit:	Zustand eines Baumes, in dem er weder in seiner Gesamtheit, noch in seinen Teilen eine vorhersehbare Gefahr darstellt
Vitalität:	Lebenstüchtigkeit eines Organismus. Die Vitalität äußert sich im Gesundheitszustand, insbesondere in: Wachstum, Kronenstruktur und Zustand der Belaubung
Wurzelbereich:	Bodenbereich, der vom Gehölz durchwurzelt wird

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern der Gemeinde Seddiner See vom 27.09.2016 sowie die Gebührenordnung zur vorherigen genannten Satzung tritt an diesem Tage außer Kraft.

Seddiner See, den 02.12.2025

Carina Simmes
Bürgermeisterin